

## 訴願書

| 稱謂                                                                                                                                                       | 姓名<br>(或法人、團體名稱)               | 出生年月<br>日                                                    | 住所或居所<br>(營業所或事務所) | 身分證明文件字<br>號       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 訴願人                                                                                                                                                      | 台灣中油股份有限公司<br>油品行銷事業部基<br>隆營業處 |                                                              | 基隆市○○區○○路○○<br>號   | 統一編號：○○<br>○○○○○○○ |
| 代表人<br>(法人<br>或團體<br>應填具<br>)                                                                                                                            | 游偉雄                            |                                                              | 基隆市○○區○○路○○<br>號   | ○○○○○○○○○<br>○○○   |
| 訴願<br>代理人<br>(未委<br>任者，<br>免填)                                                                                                                           |                                |                                                              |                    |                    |
| 原行政處分機關                                                                                                                                                  |                                | 基隆市政府                                                        |                    |                    |
| 受理訴願機關                                                                                                                                                   |                                | 環境部                                                          |                    |                    |
| 行政處分書<br>發文日期及文號                                                                                                                                         |                                | 114年12月29日府授環空貳字<br>第1140361287號函附<br>基府環空逸處字第114010號裁<br>處書 | 行政處分之年<br>月日       | 中華民國114年1<br>2月29日 |
| 本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序：<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：                                      |                                |                                                              |                    |                    |
| 訴願請求事項：<br>請求撤銷原處分。                                                                                                                                      |                                |                                                              |                    |                    |
| 事實：<br>原處分機關所屬環境保護局於114年12月1日至系爭工程工地稽查，認有工地圍籬、物料<br>覆蓋、車行路徑清洗、洗車設備及粉塵操作等5項缺失，合計缺失38點，違反空氣污染防<br>制法第23條第2項規定，以114年12月29日函附裁處書處訴願人罰鍰新臺幣10萬5千元及環<br>境講習2小時。 |                                |                                                              |                    |                    |

理 由：

一、系爭工程由訴外人昇達實業有限公司得標，相關空氣污染防治設備及措施應由該公司負責執行，原處分應以該公司為處分對象。

二、系爭工程位於石供中心廠區內，該廠區既有圍籬已分隔內外，具有與圍籬相同之效果，符合管理辦法第6條第3項免設圍籬之情形，僅未事前函請原處分機關同意，即逕記缺失10點，違反比例原則。

三、依環境部「營建工程空氣污染防治設施管理辦法執行手冊」，物料堆置正處於工作面者，工作進行期間不需覆蓋。稽查當時系爭工程刻正進行土方挖掘及運送作業，致物料未即時完全覆蓋、路面未即時清洗，當日工程結束後即已完整覆蓋，此部分缺失記點與事實不符。

四、綜上，請求撤銷原處分。

檢附之證據或附件：

一、原處分書及裁處書影本乙份。

二、系爭工程承攬契約及得標資料影本乙份。

三、廠區既有圍籬現況照片乙份。

四、稽查當日施工情形及工程結束後覆蓋情形照片乙份。

此 致

基隆市政府 轉陳

環境部

訴 願 人：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處

代 表 人：游偉雄（簽名或蓋章）

中 華 民 國 114年12月31日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。